III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 13/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación de ganadera vacuno cebo intensivo (expediente S478-TO-2026-00186), situado en el término municipal de Ventas con Peña Aguilera (Toledo), cuya promotora es Ganados Juma, SL. [2026/7672]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y sus modificaciones, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

El proyecto se encuadra en la Ley 2/2020, concretamente en el Anexo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª; Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, apartado f) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades: 3.º 600 plazas para vacuno y apartado g) Explotaciones ganaderas intensivas que cumplan alguna de las condiciones siguientes: 3º. Que la actividad se encuentre a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano residencial, siempre que además se superen las 40 UGM

Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto. Información aportada por el promotor.

El promotor del proyecto es Ganados Juma, S.L, actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento Ventas con Peña Aguilera (Toledo).

1.1. Objeto y ubicación.

El objeto del presente proyecto consiste en la ampliación de una explotación de ganado vacuno de cebo, con el fin de alcanzar una capacidad total de 1.100 animales. Inicialmente, la solicitud se presentó para una capacidad de 1.214 terneros; posteriormente, con fecha 1 de abril de 2026, se registró una modificación de dicha solicitud, bajo el número de registro 1216737, reduciendo la capacidad proyectada a 1.100 terneros. La explotación dispone del código REGA ES451820000033.

La zona de actuación está localizada en el paraje conocido como “El Matón”, más concretamente en el polígono 11 parcela 136 del término municipal de Ventas con Peña Aguilera, Coordenadas UTM X: 392989 Y: 4386672.

El acceso directo a la finca se realiza desde el municipio de Las Ventas con Peña Aguilera a través de la carretera CM-403a, recorriendo aproximadamente 830 m hasta su incorporación a la CM-403. Tras avanzar unos 800 m por esta vía, la finca se localiza en el margen derecho.

Núcleos urbanos:

Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo), a una distancia en línea recta de aproximadamente 1,49 km, Menasalbas (Toledo), situado a unos 3 km.

Cauces:

El cauce natural más próximo es el Arroyo de las Chorreras, ubicado a una distancia aproximada de 820 m.

Otras explotaciones:

En la parcela 52 del polígono 11 se localiza otra explotación.

El recinto objeto de estudio está catalogado, según la información del Sigpac, como improductivo.

Asimismo, se solicitará al Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera un certificado de clasificación y calificación urbanística del suelo correspondiente a la parcela de estudio.

1.2. Construcciones y suministros

La edificación existente, una nave ganadera de estructura metálica, cubierta a dos aguas, con unas dimensiones en planta de 3.200 m². La compartimentación interior se resuelve mediante corrales delimitados con muros de fábrica de ladrillo, con una altura de 1,70 m.

Cada corral contará con una tolva metálica para pienso, otra para paja y una pila de abastecimiento de agua para el abrevado del ganado vacuno.

Asimismo, se dispondrán puertas de paso realizadas con tubos de acero hueco, permitiendo la adecuada circulación y manejo del ganado.

Se proyecta la ejecución de una segunda nave ganadera, similar a la construida con dimensiones en planta de 2.400 m^2.

Suministros:

En relación con los servicios complementarios, la finca objeto de la ampliación dispone de suministro de energía eléctrica, si bien la actividad prevista es mayoritariamente diurna. Asimismo, la explotación contará con abastecimiento de agua procedente de la red municipal.

Según el R.D. 35/2023 de 24 de enero por el que se aprueba la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, la dotación media para abrevado de ganado vacuno de cebo es de 46,5 l/cabeza-día.

Puesto que se plantea una ampliación de explotación hasta 1.100 plazas de ganado vacuno de cebo, se requieren 18.669,75 m^3 en total al año.

La finca dispone de depósitos destinados al almacenamiento de agua para la explotación. Desde dichos depósitos parten diversas tuberías que suministrarán agua por gravedad a todos los corrales de las naves. El objetivo del sistema de abastecimiento es garantizar el suministro de agua a los bebederos.

Todas las acometidas estarán equipadas con una llave de corte, lo que permitirá su aislamiento en caso de avería o necesidad de mantenimiento. La instalación interior se realizará con tuberías de polietileno apto para uso alimentario, fijadas a las paredes de las naves mediante abrazaderas.

Las bajantes que conducen el agua hasta los bebederos estarán fabricadas en acero galvanizado, con el fin de evitar posibles daños provocados por el ganado.

1.3. Proceso productivo.

El tipo de explotación corresponde a ganado vacuno de cebo. En la explotación se introducen terneros con un peso vivo aproximado de 170 kg, los cuales pasan a un periodo de engorde o cebo.

La fase de cebo tiene una duración de 236 a 238 días, tiempo suficiente para que los animales alcancen un peso final aproximado de 500 kg de peso vivo, momento en el que son destinados a su venta para sacrificio.

Entre cada ciclo de ocupación de los corrales se establece un periodo de vacío sanitario de 5 días, durante el cual se llevan a cabo las labores de limpieza y desinfección correspondientes. El sistema de manejo se basa en el llenado y vaciado simultáneo de cada corral.

Por tanto, los tiempos considerados en el ciclo productivo son:

Periodo de cebo: 238 días
Periodo de limpieza (vacío sanitario): 5 días.
Duración total del ciclo: 243 días.

Los terneros son alimentados mediante un sistema de suministro ad libitum de concentrados de pienso y paja, disponibles en los corrales a través de tolvas de alimentación.

El reparto del alimento lo realiza el propio promotor mediante un tractor repartidor, que se encarga de rellenar las tolvas de pienso y paja.

1.4. Producción y Gestión de residuos.

Para la recogida del estiércol, la explotación se realizará por un gestor autorizado, dicho estiércol será directamente retirado como mínimo una vez al mes, cumpliendo en todo momento con la normativa y respetando el medio ambiente.

El cálculo de los estiércoles se realiza conforme al Decreto 80/2025, de 14 de octubre, por el que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos, provenientes de fuentes agrarias en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En dicho decreto se establece que:

- Los bovinos menores de 12 meses generan 3,63 toneladas de estiércol al año.
- Los bovinos de entre 12 y 24 meses generan 8,35 toneladas al año.

Considerando una ampliación de 1.100 plazas, distribuidas en 550 animales de cada grupo de edad, y suponiendo que la explotación opere a su máxima capacidad, se obtienen los siguientes valores:

- 550 bovinos <12 meses: 3,63 Tm/año × 450 = 2.007,5 Tm/año.
- 550 bovinos 12-24 meses: 8,35 Tm/año × 450 = 4.592,5 Tm/año.

Por tanto, la cantidad total de estiércol producido anualmente sería de 6.600Tm/año.

La retirada del estiércol de las naves se realiza con tractor-pala y los restos de estiércol que no puedan extraerse con dicha maquinaria se eliminan de forma manual mediante un horquillo manual que facilita la eliminación de todos los restos impregnados en las paredes de las naves.

Por otro lado, los residuos peligrosos (biosanitarios) son almacenados en el contenedor que dispone el promotor. Dichos residuos son recogidos por gestor autorizado cada 6 meses como máximo. Eliminación de todos los restos impregnados en las paredes de las naves.

Se estima que el número de cadáveres animales generados en la explotación será aproximadamente del 2% anual. Para su correcta gestión, el promotor dispone de un contrato con una empresa autorizada para la retirada de cadáveres.

El principal objetivo del almacenamiento adecuado de los cadáveres es minimizar la propagación de enfermedades transmisibles, prevenir la aparición de olores molestos y evitar la contaminación del suelo y del agua.

La elección del sistema de almacenamiento debe considerar principalmente la especie animal, la cantidad diaria de animales muertos (en kg) y la frecuencia de recogida por parte de la empresa gestora.

En el caso de los bovinos, debido a su gran volumen y peso, el uso rutinario de contenedores resulta inviable. Por este motivo, la recogida de los cadáveres se realiza en un plazo inferior a 24 horas mediante una empresa autorizada.

Hasta su retirada, los cadáveres se almacenan en una zona específica, alejada del área de actividad ganadera.

El tráfico generado por la explotación se corresponde con los siguientes movimientos:

Tráfico de animales: incluye tanto la entrada de ganado como la salida de animales cebados con destino a matadero. Estas salidas se efectuarán mediante los mismos accesos utilizados para la entrada a la explotación.
Suministro de alimentación: el transporte de pienso se realizará a través del mismo camino de acceso a la finca.
Gestión de estiércoles: el transporte de estiércoles será llevado a cabo por un gestor autorizado. Se prevé que dichos desplazamientos se realicen preferentemente por caminos rurales que bordean los núcleos urbanos, aprovechando la red de caminos existente en buen estado dentro del término municipal.
Retirada de animales muertos: se efectuará mediante gestor autorizado en el marco del seguro de retirada de cadáveres.
Gestión de residuos peligrosos: la retirada se realizará por gestor autorizado con una periodicidad máxima de seis meses.

1.5. Análisis de alternativas.

Principales alternativas viables.

Alternativa 0. No actuación.
Esta alternativa contempla no ejecutar la ampliación proyectada. Desde el punto de vista socioeconómico, presenta los siguientes inconvenientes:
- No se generarán puestos de trabajo, ni directos ni indirectos.
- Se desaprovecharán las instalaciones existentes, lo que supondrá un impacto económico negativo para el promotor.

Alternativa 1. Actuación en las parcelas planteadas.
La parcela donde se ubica la explotación se encuentra a una distancia de 1,49 km del casco urbano más próximo.
La parcela objeto de estudio se localiza a una distancia de 1,49 km del núcleo urbano más cercano. Considerando esta separación y las medidas previstas en el presente estudio, no se prevé la generación de molestias significativas por ruidos u olores sobre la población.
En relación con su ubicación, cabe destacar que:
El proyecto no afecta a ninguna de las áreas protegidas de Castilla-La Mancha.
La afección sobre la vegetación natural será nula, dado que esta es inexistente en la zona.
El entorno presenta un alto grado de antropización, lo que implica una baja presencia de fauna; por tanto, el impacto del proyecto sobre la misma será poco significativo o nulo.
Asimismo, debe señalarse que en la parcela seleccionada ya existen instalaciones vinculadas a la explotación actual. En consecuencia, resulta más adecuado plantear la ampliación en este emplazamiento, en lugar de ejecutar un nuevo proyecto con capacidad para 1.100 cabezas en otra ubicación, ya que se optimizan infraestructuras preexistentes.
Gestión de estiércoles: Se contemplan dos alternativas habituales:
- Retirada por gestor autorizado.
- Valorización como abono orgánico-mineral en tierras autorizadas.
En este caso, los estiércoles serán retirados por un gestor externo autorizado.

Alternativa 2. Actuación en otras parcelas distintas a las proyectadas.
Esta alternativa presenta impactos negativos superiores a los identificados en la alternativa 1, al considerar una finca de características similares a la evaluada. Ello se debe a la necesidad de construir un mayor número de edificaciones e instalaciones respecto a las previstas en dicha alternativa.
Por razones logísticas y económicas, así como con el objetivo de minimizar la contaminación atmosférica, resulta más adecuado que las nuevas naves previstas se ubiquen en la misma parcela donde ya se encuentran las instalaciones vinculadas a la explotación.

Por todo lo expuesto con anterioridad se opta por la Alternativa 1.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 28 de enero 2026 tiene entrada en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, solicitud inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental y el justificante de pago de la tasa correspondiente conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Posteriormente, con fecha 1 de abril de 2026, tiene entrada una modificación del proyecto en la que se solicita la corrección del número de plazas, quedando fijado en 1.100 terneros.

Al expediente administrativo se le asignó la referencia S478-TO-2026-00186.

El 19 de marzo de 2026, sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las administraciones afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido las siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Medio Natural.
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo. Coordinador de la comarca de Gálvez (*).
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e Impacto ambiental.
- Oficina Comarcal Agraria de Gálvez (*).
- Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera (*).
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio de Patrimonio Cultural. (*).
- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras. (*).
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas. Servicio de Protección Ciudadana.
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*).
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Ecologistas en acción.
- WWF España.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Aire limpio Toledo.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar válidos.

El 6 de agosto de 2026 se notificó al promotor la apertura del trámite de audiencia, concediéndole un plazo para formular alegaciones a los informes emitidos con carácter previo a la resolución del procedimiento. Transcurrido dicho plazo, no se ha presentado escrito de alegaciones.

No obstante, la Dirección General de Carreteras, mediante informe de 2 de julio de 2026, indica que, para poder valorar favorablemente la viabilidad técnica del proyecto, será necesaria la aportación de documentación complementaria relativa a la afección de la explotación sobre la carretera CM-403.

En concreto, deberá justificarse que la red de drenaje prevista para la explotación es completamente independiente de la carretera y de sus elementos de drenaje, evitando cualquier aportación de aguas a la misma. Asimismo, deberá aportarse un plano general de la explotación en el que se representen todos los elementos existentes y proyectados, incluyendo las zonas de afección de la CM-403 debidamente grafiadas y acotadas, así como una descripción técnica del acceso existente situado en el punto kilométrico 11+435, margen izquierda de dicha carretera.

Igualmente, el informe recuerda que, con carácter previo al inicio de las obras, deberá solicitarse ante la Dirección General de Carreteras la correspondiente autorización para todas aquellas actuaciones ubicadas dentro de las zonas de afección de la carretera, tales como cerramientos, edificaciones, puertas de acceso o accesos, acompañando la documentación técnica preceptiva, así como la autorización administrativa o la calificación urbanística que ampare la ejecución del proyecto.

Por último, la Dirección General de Carreteras señala que todas las actuaciones relacionadas con la explotación ganadera que puedan afectar a la red de carreteras autonómicas, así como cualquier cuestión o aclaración derivada del contenido de su informe, deberán coordinarse con dicho organismo.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,

de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Ubicación del proyecto.

La explotación se dedica al cebo intensivo de terneros con código de explotación ES451820000033, situada en el término municipal de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo), en el paraje conocido como “Matón”. Catastralmente denominada como parcela 11 del polígono 136 referencia catastral 45183A011001360000QX, con una superficie total de 5,5466 ha.

Con fecha 30 de julio de 2026, la secretaria-interventora del Ayuntamiento certifica que dicha parcela se encuentra calificada en normas como suelo rústico.

La superficie ocupada prevista en el proyecto de ampliación, considerando las dimensiones de las dos nuevas naves de cebo propuestas, asciende a 5.600 m². La parcela 136 del polígono 11 cuenta con una superficie total de 55.466 m², lo que supone una ocupación adicional del 10,09 % de la finca.

En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo 2023-2027, la explotación se encuentra dentro del área de captación de la zona sensible denominada “Embalse de Azután” -ES030ZSENESCM495.

3.2. Características del Proyecto.

Se trata de un proyecto de ampliación en el número de plazas de una explotación existente de ganado vacuno de cebo, con REGA ES450980000033, con el fin de albergar un total de 1.100 plazas (770 UGM).

De acuerdo con su clasificación zootécnica como cebadero y su capacidad productiva, la explotación se encuadra en el Grupo III, con un rango de entre 360 y 849 Unidades de Ganado Mayor (UGM).

La finca donde se proyecta la ampliación dispone de suministro de red eléctrica.

El abastecimiento de agua se realizará mediante agua municipal.

3.3. Características del potencial impacto.

Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 2/2020 (Características de los proyectos, ubicación de los proyectos y características del potencial impacto), se concluye que el potencial impacto será compatible con el medio. No se esperan efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.

La identificación de los impactos ambientales del proyecto se realiza mediante una matriz causa-efecto que relaciona las acciones previstas en las fases de construcción y funcionamiento con los distintos factores ambientales y socioeconómicos afectados. Solo se evalúan los impactos considerados significativos. No se analiza la fase de abandono por estimarse que sus efectos serían reducidos y limitados, principalmente, a la demolición futura de las instalaciones.

Durante la fase de construcción, los principales impactos identificados son la pérdida puntual de hábitat para la fauna debido al movimiento de tierras y retirada de rocas, aunque de escasa relevancia por la naturaleza ya antropizada del entorno y la ausencia de vegetación de interés; y la presencia de nuevas edificaciones, que generan un impacto paisajístico moderado, mitigado por la existencia previa de instalaciones ganaderas y la proximidad a la CM-403.

En la fase de funcionamiento, la inversión económica asociada a la ampliación de la explotación tiene un efecto positivo sobre el medio socioeconómico, favoreciendo el empleo y la actividad económica local. Por el contrario, el aumento de la actividad humana, el tránsito de vehículos y la generación de ruidos pueden ocasionar molestias a la fauna y alteraciones de sus hábitos.

Asimismo, se identifican impactos derivados de las emisiones atmosféricas y de los olores asociados a la explotación, con posibles afecciones sobre la calidad del aire y, de forma indirecta, sobre el bienestar de la población y los componentes bióticos del entorno. En cuanto a la producción de residuos, no se prevén impactos significativos

siempre que estos se gestionen adecuadamente mediante gestores autorizados. Se prestará especial atención a evitar posibles infiltraciones al terreno procedentes de las instalaciones ganaderas y del estercolero, si bien el municipio de Las Ventas con Peña Aguilera no se encuentra incluido en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Respecto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el promotor hace un análisis de posibles riesgos, considerando la vulnerabilidad de la explotación ganadera, teniendo en cuenta los siguientes factores:

En cuanto al riesgo por inundabilidad, según el Mapa de Inundabilidad de Castilla-La Mancha, no se identifican zonas susceptibles de inundación en el área de estudio para ningún periodo de retorno considerado.

La susceptibilidad del terreno frente a la erosión está determinada por factores como la permeabilidad, textura y grado de agregación de sus materiales. En este caso, debido a la escasa pendiente del terreno y al régimen de precipitaciones de la zona, no se identifican niveles preocupantes de erosión.

No se detectan zonas con riesgo significativo de deslizamiento o desprendimiento, según las características del emplazamiento.

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la zona de estudio se ubica en el área catalogada con la intensidad sísmica más baja, por lo que no se esperan riesgos significativos asociados a este factor.

Las características geotécnicas, los materiales del terreno se consideran prácticamente impermeables, salvo en zonas de fracturas y fallas donde puede aparecer agua. En conclusión, el terreno presenta una buena estabilidad para las actuaciones proyectadas, gracias a sus favorables propiedades mecánicas.

De acuerdo con el Mapa de Frecuencia de Incendios Forestales la zona de estudio se encuentra en una zona con riesgo bajo.

No obstante, debe señalarse que en la explotación ganadera no se realizarán fuegos ni actividades que puedan generar riesgo de incendio, garantizando así el cumplimiento de las medidas preventivas y la minimización del riesgo asociado.

Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1. Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.

La zona en la que se encuentra la explotación, no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles declaradas en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Tampoco afecta a ninguno de los hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anexo I de la citada norma. No obstante, la explotación se encuentra ubicada en zona de dispersión de águila imperial, especie recogida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha, por lo que la actividad deberá tener en cuenta el plan de recuperación de esta especie, recogido en el Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueba dicho Plan de Recuperación del Águila Imperial (aquila adalberti).

4.2. Bienestar animal.

Las instalaciones de ganado vacuno deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, en concreto el artículo 7. Requisitos de bienestar animal de las explotaciones bovinas. En particular, deberán atender lo dispuesto en el artículo 7, relativo a los requisitos de bienestar animal, que contempla aspectos como el diseño de las instalaciones, el confort térmico, la calidad del agua y alimento, y el espacio disponible para los animales.

También deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, de protección de los animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrifico, y Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. Como explotación ganadera se ordenará por el Decreto 69/2018, de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.

Desde la Unidad Técnica Ganadera (UTG) de Gálvez, con fecha 30 de abril de 2026, se emite informe favorable respecto al proyecto de ampliación objeto del estudio. No obstante, se realizan las siguientes observaciones en bienestar animal:

- Las infraestructuras necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad ganadera, incluyendo cerramiento perimetral e instalaciones de alojamiento suficientemente ventiladas.
- Garantizando en todo momento el cumplimiento de las condiciones exigidas en materia de bienestar animal.
- El proyecto contempla la existencia de un corral adicional con funcionalidad de lazareto; no obstante, no se establece de forma expresa la disposición de un espacio adecuado, fijo o temporal, destinado a la realización de la cuarentena de los animales en los supuestos de reposición externa, cuando los animales de nueva entrada no hayan pasado previamente por instalaciones de cuarentena en la explotación de procedencia.
- Que el abastecimiento de agua para la explotación se realizará a través de la red municipal, debiendo mantenerse en todo momento las autorizaciones correspondientes para su uso con fines ganaderos, así como garantizarse la adecuada calidad del agua destinada al consumo animal.
- Que la explotación deberá disponer de un programa de manejo que incluya, al menos, planes de vacunación, control y prevención de enfermedades, limpieza y desinfección periódica de las instalaciones, así como un programa eficaz de control de plagas, incluyendo insectos y roedores, mediante la aplicación de productos debidamente autorizados y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad animal y seguridad.
- Que el personal de la explotación deberá contar con la formación adecuada en bienestar animal, sanidad y bioseguridad, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

La explotación tiene que contar con un Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones Bovinas (SIGE), así como tomar medidas para la gestión y ahorro de agua y energía. El personal que trabaje en la explotación deberá de disponer de formación en bienestar animal.

4.3. Gestión de residuos y de subproductos animales.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Deberán necesariamente, ser entregados a un gestor autorizado.

La Ley 7/2022, en sus artículos 20 y 21, establece las obligaciones de los productores iniciales y demás poseedores de residuos en relación con su gestión, así como las normas sobre almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado. Por otro lado, el artículo 35 de regula los casos en los que las entidades o empresas deberán presentar una comunicación previa ante la autoridad competente de la comunidad autónoma antes de iniciar actividades de producción y gestión de residuos.

Asimismo, las personas físicas o jurídicas registradas y los productores iniciales que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año deberán disponer de un archivo electrónico que recoja, de forma cronológica, la cantidad, naturaleza y origen de los residuos generados, junto con las condiciones establecidas en el artículo 64. Además, deberán cumplir con las obligaciones de información previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley.

Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la explotación deberán almacenarse en contenedores estancos, correctamente etiquetados, hasta su recogida por un gestor autorizado. Estos contenedores se ubicarán en un local ventilado y bien iluminado, conforme a lo establecido en la Orden 21/01/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que regula las normas técnicas para almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. Asimismo, se garantizará una gestión adecuada en la propia explotación, mediante un manejo y almacenamiento seguro, cumpliendo la normativa vigente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, apartado b), del Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se fijan las normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, la explotación está clasificada como cebadero. En función de su capacidad productiva de 770 UGM, se encuadra dentro del Grupo III, correspondiente a explotaciones con una capacidad superior a 360 y hasta 850 UGM inclusive.

En cumplimiento del artículo 10 del citado Real Decreto, el promotor deberá presentar un plan de producción y/o gestión de estiércoles, que garantice una adecuada valorización agronómica o, en su caso, la entrega a operadores o instalaciones autorizadas, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa ambiental y de subproductos animales no destinados al consumo humano.

La explotación dispondrá de un Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones Bovinas (SIGE), obligatorio para las explotaciones del Grupo III según el artículo 9 del Real Decreto. Este sistema incluirá, como mínimo, los elementos recogidos en el Anexo III del mismo, tales como: descripción estructural y ambiental de la granja, plan sanitario integral, plan de bienestar animal, plan de gestión ambiental, y plan de formación, entre otros. El contenido del SIGE deberá ser revisado y actualizado al menos cada cinco años, o siempre que se produzcan modificaciones sustanciales en las instalaciones o en las prácticas de manejo.

La Unidad Técnica Ganadera (UTG) de Gálvez indica que la explotación cuenta con un estercolero impermeabilizado, con capacidad suficiente y dimensionado conforme a su capacidad productiva.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) informa que, según la documentación presentada, existe un estercolero en la parcela. Las deyecciones ganaderas (estiércol, purín, etc.) se consideran residuos, por lo que una mala gestión puede ocasionar daños ambientales y dar lugar a sanciones conforme a la normativa vigente.

Se distinguen tres fases en su manejo: almacenamiento interior, almacenamiento exterior y retirada o transferencia.

Almacenamiento interior: debe estar impermeabilizado, evitar desbordamientos y prevenir la contaminación de las aguas, incluyendo las de limpieza, que deben gestionarse adecuadamente.

Almacenamiento exterior (estercolero): debe ser totalmente impermeable, contar con sistema de recogida de lixiviados, evitar infiltraciones, disponer de capacidad suficiente, sistemas de contención y drenaje, y estar cercado. Se recomienda su cubrición y la gestión de posibles gases como el metano.

Transferencia y retirada: debe realizarse sin pérdidas ni riesgos de contaminación.

En cuanto al destino de las deyecciones, si se emplean como fertilizante, su uso requiere autorización autonómica y debe cumplir la normativa aplicable, incluido el Real Decreto 47/2022 sobre protección de las aguas frente a nitratos y el Código de Buenas Prácticas Agrarias.

En la eliminación de los cuerpos animales, se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos productos. La gestión de los cadáveres deberá realizarse a través de gestor autorizado.

Para la especie bovina, por su volumen y peso, el uso de contenedores es inviable de manera rutinaria. Por ello, la recogida de los cadáveres debe ser lo más rápida posible (menos de 24 horas). Mientras tanto, el cadáver se situará en una zona alejada del área de actividad ganadera, y siempre que sea posible sobre una superficie pavimentada de fácil limpieza y con un desagüe para la evacuación de los líquidos generados en la limpieza. Esta zona no estará expuesta al sol ni a la lluvia y en ella no existirá actividad ganadera directa, de forma que los animales de la explotación no tendrán acceso a ella. Se procederá a cubrir el cadáver con una lona o plástico para evitar en la medida de lo posible el acceso de insectos y pájaros. Posteriormente a la salida del cadáver de la explotación, se procederá a una limpieza y desinfección de la zona donde ha permanecido este, así como de todo el material que pudiera haber estado en contacto con el cadáver.

4.4. Protección del sistema hidrológico.

Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo (en adelante CHT), de fecha 19 de abril de 2026, señala que las zonas protegidas oficialmente recogidas en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2023-2027 (PHT) incluyen el ámbito de actuación previsto, el cual se localiza dentro del área de captación de la zona sensible «Embalse de Azután» (código ES030ZSENESCM495).

En cuanto a las aguas superficiales, según la cartografía consultada en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://sig.mapama.gob.es/geoportal/), la zona de actuación se sitúa fuera de la zona de policía de cauces.

No obstante, y pese a que las actuaciones no se localizan en las proximidades de aguas superficiales ni se asientan sobre masas de agua subterránea, se indica que estas deberán ser protegidas, en cualquier caso. Por tanto, se subraya que durante la ejecución de las actuaciones contempladas en el proyecto deberán tenerse en cuenta las consideraciones expuestas en el presente informe, con el fin de evitar cualquier afección negativa al dominio público hidráulico.

Según consta en la documentación aportada, “el abastecimiento de agua se realizará mediante agua municipal”. En consecuencia, corresponderá al Ayuntamiento u órgano competente otorgar la autorización necesaria para dicha conexión.

La Secretaria del Ayuntamiento de Pulgar, con fecha 30 de julio de 2026, certifica que, según consta en los datos obrantes en este Ayuntamiento, mediante Decreto de Alcaldía de fecha 09/09/2025, se concedió a Ganados Juma, S.L. autorización para el enganche de agua en la parcela 136 del polígono 11, de conformidad con el informe emitido por el Arquitecto Municipal con fecha 05/08/2025, que informaba favorablemente dicho suministro para uso particular y doméstico, estableciendo que la red desde el vial público tendría carácter privado y que su mantenimiento no correspondería al Ayuntamiento.

No obstante, advierte que, si en algún momento se optase por realizar el abastecimiento de agua directamente desde el dominio público hidráulico, ya sea mediante aguas superficiales y/o subterráneas, será obligatorio disponer previamente del correspondiente título concesional de aguas, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación, ante la cual deberá tramitarse la solicitud.

De forma general, se recuerda que el derecho al uso privativo del agua se adquiere por cualquiera de las siguientes vías:

1. Uso privativo por disposición legal, conforme a lo establecido en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en los artículos 83 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En este caso, deberá comunicarse a este Organismo las características del uso previsto y solicitar la inscripción en la Sección B del Libro del Registro de Aguas, teniendo en cuenta que dicha inscripción se realiza sobre usos efectivos, por lo que deberá tramitarse una vez iniciado el aprovechamiento.
2. Concesión administrativa de aguas, necesaria cuando no se cumplan las limitaciones establecidas para el uso por disposición legal. En este supuesto, se recuerda que es un requisito legal imprescindible disponer de la concesión con carácter previo al inicio del uso del agua.

La CHT considera vertido cualquier descarga directa o indirecta de contaminantes a las aguas continentales o al dominio público hidráulico. Los vertidos directos son las descargas inmediatas a aguas superficiales o subterráneas (sin filtración), y los indirectos los que llegan a ellas mediante redes de saneamiento, drenajes, filtraciones o el suelo.

Con carácter general, están prohibidos los vertidos sin autorización previa. Esta autorización corresponde a la Confederación, salvo cuando el vertido se realice a redes de alcantarillado gestionadas por administraciones autonómicas o locales, en cuyo caso la competencia es de estas.

En casos como fosas sépticas con sistemas de depuración:

1. No se autorizan vertidos individuales si pueden integrarse en una red general de saneamiento; debe conectarse a dicha red.
2. Si no es posible la conexión, deben unificarse todos los flujos de aguas residuales en una única instalación y punto de vertido, solicitando la autorización de vertido correspondiente.
3. La autorización se tramita mediante solicitud (general o simplificada), o a través del órgano ambiental competente si se trata de una Autorización Ambiental Integrada (AAI).
4. Los vertidos deben ajustarse estrictamente a la autorización vigente; cualquier modificación exige su revisión.
5. Las redes de saneamiento deben ser estancas para evitar infiltraciones a aguas subterráneas.

Respecto a las aguas pluviales:

1. Se recomienda una red separativa (residuales y pluviales).
2. Si la red es unitaria, deben instalarse dispositivos (tanques de tormentas, anti-DSU, etc.) para evitar vertidos contaminantes en episodios de lluvia.
3. Se fomenta el uso de técnicas de drenaje sostenible y una gestión adecuada de la escorrentía para prevenir la contaminación y cumplir los objetivos y normas ambientales del medio receptor.

Las aguas de limpieza, si se utilizan, deberán conducirse a un sistema de saneamiento adecuado o gestionarse de forma que no contaminen el DPH.

La CHT establece que todos los depósitos de combustibles y sus redes de distribución, tanto enterrados como aéreos, deben ser estancos, estar correctamente sellados y someterse a controles periódicos para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Estas medidas se extienden a cualquier sustancia con potencial contaminante para el medio hídrico.

Asimismo, todas las zonas donde se realicen actividades con riesgo de contaminación deberán estar impermeabilizadas y confinadas, evitando vertidos o desbordamientos hacia áreas no protegidas.

El uso de maquinaria puede generar residuos líquidos peligrosos (aceites, combustibles, grasas), por lo que se exige una gestión adecuada de estos residuos. Durante la fase de construcción, el parque de maquinaria, las instalaciones auxiliares y los acopios deberán ubicarse sobre soleras impermeables con pendiente y zanjas de recogida, de modo que los posibles derrames sean recogidos y gestionados correctamente.

Por último, si se detecta en la propiedad alguna captación de aguas abandonada o sin medidas de seguridad visibles, deberá actuarse de forma inmediata para garantizar la seguridad, prevenir accidentes y proceder a su clausura.

El informe de fecha 14 de marzo de 2026, emitido por el Agente Medioambiental de la Demarcación Territorial de Los Navalmorales, hace referencia a la existencia de un arroyo estacional que atraviesa la explotación. Asimismo, señala que la presencia de dicho cauce implica un riesgo significativo de contaminación tanto de las aguas como de su cauce.

En la explotación se observa que, aguas abajo de los corrales, se ha habilitado una pequeña balsa destinada a recoger el agua de escorrentía procedente de los mismos. El agua acumulada presenta claros indicios de eutrofización y, además, se aprecia una costra de estiércol seco en sus orillas, lo que pone de manifiesto una gestión inadecuada de los residuos y un potencial impacto ambiental sobre el entorno.

4.5. Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.

Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, aprobado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Concretamente, las explotaciones de ganado vacuno con capacidad superior a 600 cabezas se encuentran incluidas en el grupo B (códigos 10 04 02 01 y 10 05 02 01) del anexo de la mencionada normativa, por lo que el promotor deberá contar previamente, con la autorización de la Dirección General de Economía Circular según lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

No obstante, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

a) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos pesados.
- Se realizarán riegos periódicos si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.

b) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de acumulación incontrolados de este y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
- El transporte de estiércoles se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento afecte a la población.
- Se suministrarán dietas bajas en proteína para la alimentación del ganado.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Se garantizará el uso o mantenimiento de barreras naturales.

4.6. Protección de la salud humana.

No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.

4.7. Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.

Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en su informe favorable de 30 de marzo de 2026 indica que en caso de aparición de restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el visado y la autorización previa de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina de obra.

4.8. Protección del paisaje.

La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.

4.9. Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.

Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán

cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero de 2023, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

El proyecto en todo caso deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.

Para poder valorar la viabilidad del proyecto de ampliación de la explotación de ganado vacuno de cebo intensivo, la Dirección General de Carreteras requiere la presentación de documentación técnica complementaria que incluya:

- Un plano general de la explotación donde se representen todas las instalaciones (edificaciones, cerramientos, accesos, puertas, etc.), la carretera CM-403 y las distintas zonas de afección, debidamente acotadas.
- La descripción del acceso existente a la explotación situado en el kilómetro 11+435 margen izquierda de la CM-403.
- La justificación de que la red de drenaje de la explotación es independiente de la carretera CM-403.

Asimismo, se indica que la puerta de acceso no cumple la normativa vigente, por lo que deberá retranquearse hasta situarse a 15 metros de la arista exterior de la calzada, salvo que exista autorización expresa que lo permita.

Por último, antes de iniciar cualquier obra dentro de la zona de afección de la carretera (cerramientos, edificaciones, accesos, puerta de entrada, etc.), será obligatorio solicitar la correspondiente autorización de ejecución de obras, aportando la documentación técnica necesaria y las autorizaciones administrativas o urbanísticas pertinentes.

4.10. Cese de la actividad.

Si cesara la actividad de este proyecto, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.

Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, los residuos generados durante esta fase, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente, debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a seguir y el compromiso del promotor de su realización.

Quinto. Programa de vigilancia ambiental.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al órgano sustantivo, que en este caso es el Ayuntamiento de Menasalbas, el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto ambiental.

Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo el promotor asignar un responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental, que es el encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en el presente informe de impacto ambiental.

Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en la presente declaración. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto. El programa de vigilancia y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos del Informe de declaración de impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución.

Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.

El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el documento ambiental y documentación complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:

- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos, Sandach, etc.).
- Control de estiércoles a través de un programa de producción y gestión donde se recoja el volumen generado, tiempo de almacenamiento en la explotación y destino del mismo.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en documento ambiental e informe de impacto ambiental.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el documento ambiental presentado.

Sexto. Documentación adicional a presentar por el promotor.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Ayuntamiento de Ventas con Peña Aguilera (Órgano Sustantivo del proyecto):

a) Previo al inicio de obra:
Para poder valorar la viabilidad técnica del proyecto, la Dirección General de Carreteras exige principalmente:
- Justificar que el sistema de drenaje de la explotación es totalmente independiente del de la CM-403.
- Presentar un plano general completo de la explotación con todas las zonas de afección de la carretera correctamente representadas y acotadas.
- Definir y justificar técnicamente el acceso existente a la explotación.
- Corregir o justificar la situación de la puerta de acceso, que actualmente no cumple la distancia mínima reglamentaria de 15 metros para vehículos agrícolas y pesados.
- Obtener las autorizaciones sectoriales y urbanísticas correspondientes antes del inicio de cualquier obra en las zonas afectadas por la carretera.
Por último, se recuerda que, con carácter previo al inicio de cualquier obra situada dentro de las zonas de afección de la carretera, deberá solicitarse la correspondiente autorización ante la Dirección General de Carreteras, acompañada de la documentación técnica exigida, así como de la autorización administrativa o licencia urbanística que habilite la ejecución del proyecto.

b) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud de modificación del Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el artículo 14 Decreto 69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha por el número total de animales objeto del proyecto.
- La explotación debe tener un espacio adecuado (fijo o temporal) para la observación y aislamiento de los animales que por razones sanitarias o de bienestar animal deban mantenerse apartados del resto.
- Designación por parte del promotor de la persona responsable del cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos peligrosos y del resto de residuos generados en la explotación.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de Sandach.
- Documentos acreditativos de la gestión de los estiércoles, residuos generados y aguas residuales. -La autorización de la Dirección General de Calidad Ambiental para ejercer actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Además, el promotor queda obligado antes del inicio de las obras a comunicar al órgano sustantivo el comienzo, para que este lo ponga en conocimiento al órgano ambiental. Durante el periodo de explotación, la guardia y custodia de toda la documentación derivada de las actuaciones recogidas, que demuestren que se están llevando a cabo las medidas correctoras y preventivas previstas.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en virtud del Decreto 112/2023 de 9 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Ampliación de explotación de ganadera vacuno cebo intensivo” (S478-TO-2026-00186), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.

El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad, con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La presente Resolución de Informe de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

Se adjunta anexo cartográfico.

Toledo, 13 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

Anexo cartográfico

Mapa 1ª situación de la explotación.



Mapa 2º: localización de las naves en la parcela.

